

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 215/2532

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

นายไชยพร รักมิตร

จำเลย

นายไชยพร รักมิตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 193, มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์เพียงแต่ระบวรมาตรา ความผิดและบทกำหนดโทษให้ชัดเจนโดยคงลงโทษจำคุกจำเลยกำหนด 2 ปี เช่นเดียวกับศาลชั้นต้นฎีกาข้อ 2 และข้อ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนฎีกาข้อ 4 ที่ว่าฟ้องเคลือบคลุมแม้เป็นฎีกาข้อกฎหมายแต่ก็เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ฎีกาข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นปัญหาของพยานบอกเล่าซึ่งรับฟังไม่ได้และผู้เสียหายให้การขัดแย้งกับในสาระสำคัญแห่งคดีฎีกาข้อ 3 คำให้การพนักงานสอบสวนไม่รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เป็นพยานบอกเล่ารับฟังในคดีไม่ได้ ส่วนฎีกาข้อ 4 ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเป็นปัญหาต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 65)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(7)(8) ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุก 3 ปี คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวินอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 62)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 65)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อ 2.1, 2.2 และ 3 จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 4 ที่ว่าฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม เพราะไม่ระบุชี้ข้อหาและหมายเลขของวิธีอาชญากรรมกลางนั้นแม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็ยังเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้อ 2.1, 2.2 และ 3 จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนฎีกาข้อ 4 ที่ว่าฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม เพราะไม่ระบุชี้ข้อหาและหมายเลขของวิธีอาชญากรรมกลางนั้นแม้จะเป็นฎีกาใน

ปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็ยังเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>